

Privacidade, Proteção de Dados Pessoais e Mapeamento de Fluxo de Dados no TJPA

Curso introdutório rumo à conformidade institucional com a LGPD

Paulo Roberto Martins Cunha
Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará - 2026

Módulo 3 - Bases Legais para Tratamento de Dados Pessoais e Sensíveis

Módulo 3

Bases Legais para Tratamento de Dados Pessoais e Sensíveis

Carga horária: **4 horas/aula**



O que vem a ser uma Base Legal?

Quais hipóteses permitem o tratamento de dados pessoais?

O que vem a ser uma Base Legal?



- Base legal é a **hipótese jurídica** que **autoriza** o **tratamento** de dados pessoais.
- Na ausência de base legal adequada, o **tratamento** tende a ser **irregular**.



Toda operação de tratamento de dados pessoais
deve responder à seguinte pergunta:

Com *fundamento* em qual *hipótese* da *LGPD*, este dado é *tratado*?



A determinação da Base Legal não é de livre escolha!

A base legal deve ser definida conforme:



1. finalidade do tratamento;
2. natureza dos dados;
3. categoria dos titulares;
4. contexto institucional;
5. obrigação normativa;
6. necessidade do serviço;
7. riscos envolvidos;
8. direitos dos titulares.

Relação entre Finalidade e Base Legal

A **finalidade** responde a seguinte pergunta:

↓

Qual o ***objetivo*** a ser alcançada por meio do tratamento do dado?

determina →

A **base legal** responde a outra pergunta:

↓

Com qual ***fundamento jurídico*** o dado será tratado?

As duas informações devem estar alinhadas!

Bases Legais e ROPA

No ROPA, cada operação de tratamento deve registrar:

1. Identificação do Processo;
2. Finalidade buscada;
3. Categoria de dados empregados;
4. Categoria de titulares;
5. **Base Legal** empregada; ⇐
6. Compartilhamentos possíveis;
7. Retenção e descarte previstos;
8. Responsáveis associados;
9. Medidas de segurança empregadas.

Exemplo: Gestão de Contrato 1/3

Categoria	Descrição	Exemplo em um contrato de prestação de serviços de limpeza para um Tribunal
Processo	Conjunto de operações de tratamento realizadas com os dados pessoais durante a execução do contrato.	Gestão do contrato de limpeza, incluindo cadastro dos funcionários da empresa terceirizada, controle de acesso às dependências do Tribunal, fiscalização da execução contratual e pagamento das faturas.
Finalidade	Objetivo específico, legítimo e informado para o tratamento dos dados.	Identificar os funcionários da empresa contratada, controlar o acesso às instalações do Tribunal, fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas e efetuar os pagamentos previstos no contrato.
Categoria de dados	Tipos de dados pessoais tratados.	Nome, CPF, RG, matrícula funcional da empresa, fotografia para crachá, endereço, telefone, dados bancários, registros de frequência e documentos trabalhistas dos empregados alocados no contrato.
Categoria de titulares	Grupo de pessoas a quem os dados se referem.	Funcionários da empresa de limpeza, representantes legais da empresa contratada e fiscais do contrato designados pelo Tribunal.

Exemplo: Gestão de Contrato 2/3

Categoria	Descrição	Exemplo em um contrato de prestação de serviços de limpeza para um Tribunal
⇒ **Base Legal**	Hipótese legal que autoriza o tratamento dos dados.	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória **(art. 7º, II)**, execução de contrato **(art. 7º, V)** e, no caso do Tribunal, execução de políticas públicas e exercício de competências legais pela Administração Pública **(art. 7º, III)**.
Compartilhamentos	Comunicação ou transferência de dados a terceiros.	Compartilhamento de dados com bancos para pagamento, com órgãos de controle (TCU, CGU), com a Receita Federal e, eventualmente, com órgãos do Poder Judiciário ou Ministério Público em razão de determinações legais.
Retenção	Prazo e critérios para manutenção dos dados.	Os documentos relativos ao contrato e aos empregados terceirizados são mantidos durante a vigência contratual e pelos prazos previstos na legislação administrativa, trabalhista e de arquivos públicos, sendo posteriormente eliminados ou arquivados conforme as normas aplicáveis.

Exemplo: Gestão de Contrato 3/3

Categoria	Descrição	Exemplo em um contrato de prestação de serviços de limpeza para um Tribunal
Responsáveis	Agentes envolvidos no tratamento e suas atribuições.	- **Controlador:** Tribunal contratante. - **Operador:** Empresa prestadora de serviços de limpeza, quando realiza tratamento de dados em nome do Tribunal. - **Encarregado (DPO):** Servidor ou unidade responsável pela comunicação com os titulares e com a ANPD. - **Fiscal do contrato:** Servidor responsável pelo acompanhamento da execução contratual.
Medidas de segurança	Medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais.	Controle de acesso aos sistemas administrativos, autenticação por senha, restrição de acesso aos documentos do contrato, armazenamento em ambiente seguro, criptografia, treinamento dos fiscais e servidores e descarte seguro de documentos físicos e digitais.

Bases Legais e RIPD

No RIPD, a base legal ajuda a avaliar:



- legitimidade do tratamento;
- necessidade;
- proporcionalidade;
- riscos ao titular;
- medidas de mitigação;
- adequação das salvaguardas;
- possibilidade de tratamento menos invasivo.

Hipóteses de Tratamento (Base Legal)

Quando a Lei permite o tratamento de dados pessoais?

Bases Legais estão no Art. 7º (dados comuns)

Hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais:

1
OBRIGAÇÃO LEGAL

Cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

(Art. 7º, II)

2
CONTRATOS

Execução de contrato ou procedimentos preliminares.

(Art. 7º, V)

3
POLÍTICA PÚBLICA

Execução de políticas públicas pela administração pública.

(Art. 7º, III)

4
LEGÍTIMO INTERESSE

Atendimento dos interesses legítimos do controlador/terceiros.

(Art. 7º, IX)

5
PESQUISA por ÓRGÃO

Realização de estudos por órgão de pesquisa credenciado.

(Art. 7º, IV)

6
TUTELA DA SAÚDE

Procedimento realizado por profissionais de saúde ou entidades sanitárias.

(Art. 7º, VIII)

7
PROTEÇÃO - VIDA

Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro.

(Art. 7º, VII)

8
PROTEÇÃO CRÉDITO

Proteção do crédito, segundo a legislação pertinente.

(Art. 7º, X)

9
PROC. JUD./ADM./ARB.

Exercício regular de direitos em processos

(Art. 7º, VI)

10
CONSENTIMENTO

Manifestação livre, informada e inequívoca do titular.

(Art. 7º, I)

Bases Legais estão no Art. 11 (dados sensíveis)

Hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais sensíveis:

1
OBRIGAÇÃO LEGAL

Cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

(Art. 11, II, a)

2
CONTRATOS

Execução de contrato ou procedimentos preliminares.

(Art. 11, V)

3
POLÍTICA PÚBLICA

Execução de políticas públicas pela administração pública.

(Art. 11, II, b)

4
LEGÍTIMO INTERESSE

Atendimento dos interesses legítimos do controlador/terceiros.

NÃO É USADO

5
PESQUISA por ÓRGÃO

Realização de estudos por órgão de pesquisa credenciado.

(Art. 11, II, c)

6
TUTELA DA SAÚDE

Procedimento realizado por profissionais de saúde ou entidades sanitárias.

(Art. 11, II, f)

7
PROTEÇÃO - VIDA

Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro.

(Art. 11, II, e)

8
PROTEÇÃO CRÉDITO

Proteção do crédito, segundo a legislação pertinente.

NÃO É USADO

9
PROC. JUD./ADM./ARB.

Exercício regular de direitos em processos

(Art. 11, II, d)

10
CONSENTIMENTO

Manifestação livre, informada e inequívoca do titular.

(Art. 11, I)

Bases Legais estão no Art. 11 (dados sensíveis)

Hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais sensíveis:

2

FRAUDE E SEGURANÇA

Prevenção à fraude e segurança do titular.

(Art. 11, II, g)

Atividade Típica do Poder Judiciário

- **Quando o Poder Judiciário atua em sua atividade típica, isto é, no exercício da função jurisdicional (processar e julgar causas), o tratamento de dados pessoais é legitimado principalmente pelas seguintes hipóteses da LGPD:**

	Hipótese	Fundamento legal	Aplicação no Poder Judiciário
1.	**Cumprimento de obrigação legal ou regulatória**	Art. 7º, II	Cumprimento de deveres legais relacionados à tramitação processual, publicação de atos, gestão documental e observância das normas processuais.
2.	**Execução de políticas públicas**	Art. 7º, III	Implementação de programas e políticas judiciárias previstas em leis e regulamentos, como programas de conciliação, combate à violência doméstica e justiça restaurativa.
3.	**Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral**	Art. 7º, VI	Tratamento de dados de partes, advogados, testemunhas, peritos e terceiros para instrução, julgamento e execução dos processos. Trata-se da hipótese mais diretamente relacionada à atividade jurisdicional.

Bases Legais vs. Categorias de Dados

Bases Legais vs. Categorias de Dados (1/2)

	Hipótese	Dados pessoais	Dados pessoais sensíveis	Crianças e adolescentes	Exemplo no Poder Público
1.	**Obrigação legal**	Art. 7º, II	Art. 11, II, a	✅ Aplicável, observando o melhor interesse do menor (art. 14)	Tribunal trata dados dos empregados da empresa terceirizada para fiscalização trabalhista e previdenciária.
2.	**Execução de política pública**	Art. 7º, III	Art. 11, II, b	✅ Aplicável, observando o melhor interesse do menor (art. 14)	Compartilhamento de dados com o CNJ para programas de gestão do Judiciário.
3.	**Cumprimento de competência legal**	Decorre do art. 23	Pode ocorrer nas hipóteses do Art. 11, II	✅ Aplicável, observando o art. 14	Tratamento de dados processuais de partes e advogados para o exercício da função jurisdicional.

Bases Legais vs. Categorias de Dados (2/2)

	Hipótese	Dados pessoais	Dados pessoais sensíveis	Crianças e adolescentes	Exemplo no Poder Público
4.	**Tutela da saúde**	Art. 7º, VIII	Art. 11, II, f	✅ Aplicável, com proteção integral (art. 14)	Serviço médico do Tribunal realiza exames ocupacionais dos servidores.
5.	**Proteção da vida**	Art. 7º, VII	Art. 11, II, e	✅ Aplicável, com prioridade absoluta ao menor	Compartilhamento de informações médicas em caso de emergência.
6.	**Exercício regular de direitos**	Art. 7º, VI	Art. 11, II, d	✅ Aplicável, observado o melhor interesse do menor	Utilização de dados em processos judiciais, administrativos ou disciplinares.

Continuação

Hipótese 1: Consentimento

Conceito:

- O consentimento é a hipótese, por excelência, de tratamento porque conta com a participação direta do titular de dados pessoais.
- O consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados para uma finalidade determinada;
- É a mais fraca das hipóteses por abrigar a possibilidade da revogação do consentimento pelo titular.

Características do Consentimento

O consentimento deve ser:



1. Livre;
2. Informado;
3. Inequívoco;
4. Específico;
5. Vinculado a finalidade determinada;
6. Documentado;
7. Passível de revogação;
8. Destacado quando necessário.

Quando usar Consentimento?

O consentimento pode ser utilizado quando o titular tem real possibilidade de escolha.

Exemplos:



- Inscrição voluntária em informativos (*newsletter*);
- Uso de imagem para divulgação não obrigatória;
- Autorização para comunicação promocional;
- Participação voluntária em pesquisa não compulsória;
- Coleta de informações por meio de *coockies*, em sites.

Riscos no uso do Consentimento

Hipótese mais fraca de todas!



1. **Remoção do consentimento** pelo titular;
2. Obtenção de consentimento genérico;
3. Não informar finalidade para o consentimento;
4. usar consentimento quando há relação de assimetria;
5. tratar dados para finalidade diferente;
6. não guardar evidência do consentimento.

Hipótese 2: Obrigação Legal ou Regulatória

Essa base autoriza o tratamento necessário para cumprir dever previsto em lei ou regulamento.

Exemplos:

- folha de pagamento;
- obrigações fiscais;
- prestação de contas;
- registros funcionais;
- informações a órgãos de controle;
- cumprimento de normas trabalhistas;
- guarda documental obrigatória.

Exemplo: Obrigação Legal

Situação:

- O setor de RH mantém dados funcionais e remuneratórios de servidores.

Base legal possível

- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

Justificativa

- O órgão possui dever normativo de manter registros funcionais e realizar pagamentos.

Execução de *Políticas Públicas*

como base legal, *por excelência*, para tratamento de dados pessoais pela *Administração Pública*

Hipótese 3: Execução de Políticas Públicas

Essa base é especialmente relevante para a *Administração Pública*.

Permite o tratamento necessário à execução de políticas públicas previstas em:

1. leis;
2. regulamentos;
3. contratos;
4. convênios;
5. instrumentos congêneres.

Exemplo: Políticas Públicas

Atividade do Tribunal	Tratamento de dados pessoais	Justificativa pela execução de política pública
Programa de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher	Tratamento de dados de vítimas, agressores, medidas protetivas, endereços e informações processuais, com eventual compartilhamento com Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos da rede de proteção.	O tratamento é necessário para a implementação da política pública de proteção às mulheres prevista na Lei Maria da Penha e em programas instituídos pelo CNJ e pelo próprio Tribunal.
Programa de conciliação e mediação (CEJUSCs)	Tratamento de dados das partes, advogados e mediadores para agendamento de audiências, gestão dos processos e elaboração de estatísticas.	O tratamento é necessário para a execução da política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses, prevista na Resolução CNJ nº 125/2010 e na legislação processual.

Hipótese 4: Estudos por Órgão de Pesquisa

Autoriza tratamento para realização de estudos por órgão de pesquisa.

Sempre que possível, deve haver anonimização dos dados.

Exemplos:

1. pesquisa estatística;
2. estudo epidemiológico;
3. avaliação de política pública;
4. pesquisa científica;
5. levantamento histórico.

Hipótese 5: Execução de Contrato

Permite tratamento necessário à execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual o titular seja parte.

Exemplos:

- cadastro de contratado pessoa física;
- dados bancários para pagamento contratual;
- identificação de prestador;
- análise de documentação para contratação.

Exemplo de Execução de Contrato

Situação	Dados pessoais tratados	Finalidade
Contrato de plano de saúde dos servidores	Nome, CPF, matrícula, dados dos dependentes	Administração do benefício e pagamento
Empréstimo consignado em folha	Nome, CPF, matrícula, remuneração	Execução do convênio e desconto em folha
Credenciamento de peritos, tradutores e intérpretes	Nome, CPF, dados bancários, formação profissional	Pagamento e execução dos serviços prestados
Contratação de estagiários	Nome, CPF, endereço, dados acadêmicos e bancários	Formalização e gestão do termo de compromisso
Contrato de locação de imóvel para uso do Tribunal	Dados do locador (nome, CPF, endereço, conta bancária)	Administração do contrato e pagamentos
Contratação de pessoa física para prestação de serviços especializados	Nome, CPF, endereço, qualificação profissional e dados bancários	Formalização e pagamento do contrato

Hipótese 6: Exercício Regular de Direitos

Autoriza tratamento para exercício regular de direitos em processo:

1. judicial;
2. administrativo;
3. arbitral.

Exemplos:

- defesa em processo administrativo;
- instrução de sindicância;
- produção de prova;
- manifestação em processo judicial;
- apuração de responsabilidade.

Hipótese 7: Proteção da Vida ou *Incolumidade* Física

Autoriza tratamento quando necessário para proteger a vida ou a integridade física do titular ou de terceiro.

Exemplos:

- atendimento emergencial;
- comunicação a serviço médico;
- identificação de pessoa em situação de risco;
- contato com familiar em emergência;
- atuação em desastre ou calamidade.

Hipótese 8: Tutela da Saúde

Autoriza tratamento realizado por:

1. Profissionais de saúde;
2. Serviços de saúde;
3. Autoridade sanitária.

Exemplos:

- Prontuário;
- Exames;
- Vacinação;
- Regulação de leitos;
- Vigilância epidemiológica;
- Encaminhamento médico.
- Atendimento hospitalar;

Hipótese 9: Legítimo Interesse do Controlador controverso

O legítimo interesse permite tratamento para:

- Atender interesses legítimos do *controlador* ou de *terceiro*, desde que não prevaleçam direitos e liberdades fundamentais do titular.

Exige análise cuidadosa das seguintes questões:

- finalidade legítima;
- necessidade;
- expectativa do titular;
- proporcionalidade;
- mitigação de riscos.

Teste do Legítimo Interesse

Antes de usar legítimo interesse, avalie:

1. Há finalidade legítima?
2. O tratamento é necessário?
3. O titular pode razoavelmente esperar esse uso?
4. Há impacto relevante sobre direitos do titular?
5. Existem salvaguardas?
6. A análise foi documentada?

Hipótese 10. Proteção do Crédito

Autoriza tratamento necessário à proteção do crédito, observada legislação pertinente.

Exemplos:

- análise de risco de crédito;
- histórico de inadimplência;
- cadastro positivo;
- avaliação de capacidade de pagamento.

Dados Pessoais Sensíveis

Dados Pessoais Sensíveis ✅

Dados sensíveis exigem proteção reforçada.



1. Saúde;
2. Biometria;
3. Genética;
4. Origem racial ou étnica;
5. Convicção religiosa;
6. Opinião política;
7. Vida sexual;
8. Filiação sindical.

Bases Legais do Art. 11

O tratamento de dados sensíveis somente pode ocorrer nas hipóteses do art. 11 da LGPD.

As principais hipóteses incluem:

- consentimento específico e destacado;
- obrigação legal ou regulatória;
- execução de políticas públicas;
- estudos por órgão de pesquisa;
- exercício regular de direitos;
- proteção da vida;
- tutela da saúde;
- prevenção à fraude e segurança do titular.

Consentimento para Dados Sensíveis

Quando baseado em consentimento, o tratamento de dado sensível exige manifestação:

- Específica;
- Destacada;
- Para finalidade determinada.

Consentimentos genéricos não são adequados!

Obrigação Legal com Dados Sensíveis

Pode haver tratamento de dados sensíveis para cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

Exemplos:

- Dados de saúde ocupacional;
- Exames admissionais;
- Laudos obrigatórios;
- Registros exigidos por norma;
- Informações previdenciárias;
- Cumprimento de decisões administrativas ou judiciais.

Políticas Públicas e Dados Sensíveis

A Administração Pública pode tratar dados sensíveis quando necessário à execução de políticas públicas previstas em normas ou instrumentos oficiais.

Exemplos:

- saúde pública;
- educação inclusiva;
- assistência social;
- vacinação;
- vigilância sanitária;
- programas de proteção social.

Tutela da Saúde e Dados Sensíveis

A tutela da saúde é uma das bases mais relevantes para tratamento de dados sensíveis.

Aplica-se a:

- Atendimento clínico;
- Assistência hospitalar;
- Regulação de pacientes;
- Exames;
- Prontuários;
- Campanhas sanitárias;
- Ações de vigilância epidemiológica.

Prevenção à Fraude e Segurança do Titular

A LGPD permite tratamento de dados sensíveis para prevenção à fraude e segurança do titular em processos de identificação e autenticação.

Exemplos:



- Biometria para autenticação;
- Reconhecimento facial em ambiente controlado;
- Validação de identidade;
- Prevenção de acesso indevido.

Matriz: Dado vs. Finalidade vs. Base Legal

Situação	Dado tratado	Finalidade	Base legal possível
Folha de pagamento	Dados cadastrais e bancários	Pagamento	Obrigação legal
Atendimento médico	Dados de saúde	Assistência	Tutela da saúde
Benefício social	Dados socioeconômicos	Política pública	Execução de política pública
Processo administrativo	Dados funcionais	Apuração	Exercício regular de direitos

Cuidado com Bases Legais Inadequadas

Erros comuns:



- não documentar a base legal;
- não revisar base legal após mudança de finalidade.
- tratar dado sensível como dado comum;
- usar consentimento para tudo;
- confundir política pública com interesse genérico;
- usar legítimo interesse sem análise;

Exemplo: Processo Disciplinar

Situação:

- Comissão processante trata dados funcionais e documentos pessoais de servidor investigado.

Base legal possível:

1. cumprimento de obrigação legal;
2. exercício regular de direitos;
3. execução de competência legal.

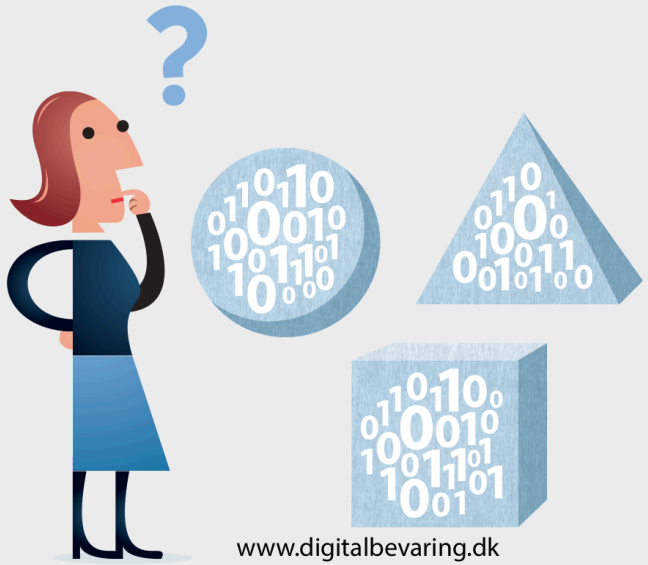
Cuidados:

- sigilo quando aplicável;
- restrição de acesso;
- finalidade específica.

Dicas Importantes

Perguntas de Controle

Para definir a base legal, pergunte:



1. Qual é a finalidade?
2. Há obrigação legal?
3. Há política pública?
4. Há contrato?
5. Há risco à vida ou saúde?
6. Há dado sensível?
7. O titular tem liberdade real para consentir?
8. Há necessidade de análise jurídica?
9. A decisão está documentada?

Evidências Recomendadas

Para demonstrar conformidade, mantenha:



1. Registro da base legal no ROPA;
2. Justificativa da finalidade;
3. Parecer jurídico quando necessário;
4. Aviso de privacidade;
5. Registro de consentimento, se aplicável;
6. Contratos com operadores;
7. Registros de compartilhamento;
8. Análise de riscos;
9. RIPD quando cabível.

Relação com Auditoria Interna

A auditoria interna pode avaliar se:

1. Há base legal para cada tratamento;
2. A base legal é compatível com a finalidade;
3. Dados sensíveis possuem fundamento adequado;
4. Consentimentos são válidos;
5. Legítimo interesse foi documentado;
6. Bases legais estão registradas no ROPA;
7. Riscos foram avaliados no RIPD.

Mensagem Final

A definição da *base legal* é uma decisão crítica de *conformidade*.

Ela sustenta a *legitimidade* do tratamento e deve ser *registrada*, *justificada* e *revisada* sempre que houver alteração de finalidade, dados tratados ou forma de compartilhamento.

Referências

- BRANDEIS, Louis D; WARREN, Samuel D. O Direito à Privacidade. Tradução de Maria Clara de Souza Seixas e Marcus Seixas Souza. Revista de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: v. 38, p. 391-417, 2024.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - LGPD
  - Diário Oficial; Casa Civil; Câmara dos Deputados;
  - Diário Oficial; Casa Civil; Câmara dos Deputados.
- BRASIL. Lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019 - Altera a Lei nº 13.709 e ANPD
- CUNHA, Paulo. Repositório de Documentos sobre LGPD. 2026.
- TJPA. Nova ferramenta do TJPA garante anonimização de dados sensíveis (12/03/2026). Portal da Internet do TJPA. 2026.